



PUTUSAN
Nomor 1056 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Tuan HERDIANTO HALIM, S.E., M.M., sebagai Direktur Utama PT Tsjafiuddin, beralamat di Jalan KS Tubun – Komplek Anggrek, Nomor 3, RT 002, RW 003, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili PT Tsjafiuddin berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (terlampir), berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Nomor 62, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tambuk Bow, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Firma Hukum Tambuk Bow, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Husin Hamzah, Komplek Griya Jawi Permai B-27, RT 002, RW 006, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., KANTOR WILAYAH 15**, berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur, Nomor 88, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13530, yang diwakili oleh Pemimpin Kantor Wilayah 15 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Koko Prawiro B., dalam hal ini memberi kuasa kepada Nikki Ramadhani Mahendra dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1056 K/Pdt/2023



(Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;

2. PT BALAI LELANG STAR (STAR AUTION) REGIONAL MAKASSAR SulAm Papua Areal, berkedudukan di Jalan Veteran Utara, Nomor 230 B, Makassar;

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SINGKAWANG, berkedudukan di Jalan Aliyang, Nomor 2, Singkawang, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Odyses Medwan Sinurat dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Singkawang dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan permohonan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I melalui Terlawan II yang dilaksanakan oleh Terlawan III adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan permohonan lelang eksekusi atas hak tanggungan Sertifikat Hak Guna Usaha (SGHU) Nomor 25, luas 2.085,68 ha terletak di Desa Sentaban Semanga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, NIB.14.03.00.00.00032, Surat Ukur Nomor 03/Sentaban/2014 tanggal 4 Maret 2014 terdaftar sebagai Pemegang Hak PT Tjafiuddin adalah batal dan tidak sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1056 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penetapan yang dikeluarkan oleh Terlawan III Surat Nomor S-279/WKN.11/KNL.02/2021 tanggal 10 Juni 2021 mengenai Penetapan hari dan tanggal lelang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum kepada Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membatalkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi tanggal 14 Juli 2021 atas Hak Tanggungan Sertifikat Hak Guna Usaha (SGHU) Nomor 25, luas 2.085,68 ha terletak di Desa Sentaban Semanga, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, NIB.14.03.00.00.00032, Surat Ukur Nomor 03/Sentaban/2014 tanggal 4 Maret 2014 terdaftar sebagai Pemegang Hak PT Tjafiuddin;
6. Menghukum kepada Terlawan I untuk menutup/atau menghentikan pengumuman lelang melalui Lelang Indonesia-DJKN BNI Kwl-15 Jkt: tnh dan Bgn Kbnsawit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 25 Lelang go.id atau <https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/4584/BNI-Kw/-15.Jkt.Tnh-dn-Bgn-Kbnsawit-SHGU-No.25LT208568> Hadi-Desa Sentaban Semanga, Kec.Sajingan Besar Sejangkung, kabsambas Kalbar.html. sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum kepada Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan yang berbeda, kami mohon memberikan Putusan yang adil dan patut (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Terlawan I:

1. Mengenai kompetensi relatif;
2. Gugatan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Terlawan);
3. Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing*;

Terlawan III:

1. Eksepsi dilatoria/gugatan Penggugat prematur;
2. Eksepsi *persona standi non judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1056 K/Pdt/2023



Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN SKW tanggal 18 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Skw;
3. Menetapkan agar Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.078.000,00 (dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 27/PDT/2022/PT PTK., tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pdt.Kas/2022/PN Skw *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Skw *juncto* Nomor 27/PDT/2022/PT PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I/Terbanding I, Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan III/Terbanding III sekarang Para



Termohon Kasasi I, II dan III;

2. Membatalkan Putusan Nomor 27/PDT/2022/PT PTK tanggal 30 Maret 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Nomor 27/PDT/2022/PT PTK tanggal 30 Maret 2022 yang dimohon kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang berwenang mengadili dalam Perkara Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Skw., tanggal 18 Januari 2022;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang untuk melanjutkan pemeriksaan kembali dalam Perkara Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Skw tanggal 18 Januari 2022;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon untuk memberikan Putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dasar hubungan hukum antara Pelawan dengan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1056 K/Pdt/2023



Terlawan adalah Perjanjian Kredit Nomor 048/KGM/PK-KI/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta perubahannya, dimana dalam Pasal 29 ayat (2) Perjanjian Kredit tersebut diatur tentang pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibat hukumnya memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singkawang secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tuan HERDIANTO HALIM, S.E., M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tuan HERDIANTO HALIM, S.E., M.M.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1056 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
M.Kn.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1056 K/Pdt/2023